

1504732-37.2019.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2355158/2019 - 03º D.P. SÃO CARLOS, 8953887 - 03º D.P. SÃO CARLOS, 2310/2019 - 03º D.P. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA e outro

Prioridade Idoso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504732-37.2019.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2355158/2019 - 03º D.P. SÃO CARLOS, 8953887 - 03º D.P. SÃO CARLOS, 2310/2019 - 03º D.P. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Aos 07/12/2022, 15:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA . Ausente conexão do réu JORGE LUIZ DOS ANJOS, o qual não foi localizado, sendo decretada a revelia do mesmo pelo MM. Juiz . Presente o Dr. Jonas Zoli Segura, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente,

foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o acusado Leonardo, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas a vítima João Antonio Gatto, bem como as testemunhas de acusação (comuns) Joseildo Soares da Silva e e Lilian Cristiane do Amaral Sabino, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu Leonardo P. Oliveira interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, declarando prejudicado o interrogatório do acusado Jorge dos Anjos. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA (R.G. nº 41034986/SP) e JORGE LUIZ DOS ANJOS (R.G. nº 33219171/SP), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Sebastião Ferraz Caldas, nº. 51, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de São Carlos, agindo em concurso de pessoas e identidade de desígnios, tentaram subtrair, para eles, mediante rompimento de obstáculo (cf. laudo de fls. 100/103), seis janelas de alumínio, cinco pias de banheiro, cinco vidros de janela e cinco janelas pequenas (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06/07), avaliados em R\$ 9.000,00 (nove mil reais - cf. auto de avaliação de fls. 94), pertencentes a João Antonio Gatto, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado na data dos fatos, os denunciados, agindo em concurso de pessoas e com distribuição de tarefas, adentraram o imóvel em construção e decidiram subtrair os objetos descritos. LEONARDO e JORGE, mediante rompimento de obstáculo por meio do uso de ferramentas passaram a subtrair as janelas, vidros e demais objetos da obra. Ocorre que a polícia foi acionada e compareceu ao local, sendo localizados os denunciados ainda no interior do imóvel, sendo que LEONARDO estava munido de uma picareta. Os denunciados tentaram empreender fuga, mas foram detidos no local. Na parte externa do imóvel foram localizadas as cinco janelas de alumínio já posicionadas para o transporte. O crime somente não se consumou porque a polícia foi acionada e conseguiu deter os denunciados ainda no local da subtração. Os réus foram presos em flagrante, sendo concedida a liberdade provisória aos mesmos mediante imposição de medidas cautelares (fls. 69/70 e 75/76). Recebida a denúncia (fls. 113), os réus foram citados (fls. 123 e 125) e responderam a acusação através da Defensoria Pública (Fls. 129/130). Os réus foram beneficiados com a suspensão do processo, mas a mesma foi revogada (fls. 199). Sem motivos para a absolvição sumária designou-se audiência de instrução e julgamento realizada nesta data, quando foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação e o réu Leonardo foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação e a Defesa requereu a absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. Os réus foram surpreendidos dentro do prédio onde acontecia o furto. Tratava-se de um prédio cuja construção tinha sido interrompida pela construtora, passando a ser alvo de furtos como informou a vítima. Naquele dia a vítima foi alertada da presença de estranhos no local e acionou a polícia militar. Conforme declararam os policiais ouvidos, os réus estavam no local com ferramentas e retirando as janelas. A negativa do réu Leonardo, presente nesta audiência, justificando que adentraram ao local para o consumo de droga, além de não encontrar amparo probatório, está desfeita nos depoimentos colhidos. Assim, a autoria é certa e está comprovada, como também a materialidade através do laudo de fls. 100/103. A qualificadora do concurso de agentes está demonstrada pela participação conjunta dos réus. O mesmo não acontece com a outra, de rompimento de obstáculo, porque nada foi produzido a respeito. Não existe nenhuma informação de que para adentrar ao prédio houve arrombamento de qualquer obstáculo. A ação que os réus executava era justamente para a retirada do

objeto pretendido e não de obstáculo alheio. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena aos réus, excluída apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo. Considerando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60 do Código Penal, sendo primários, aplico-lhes desde logo a pena-base no mínimo de dois anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo. Sem alteração na segunda fase por inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por último, na terceira fase, tratando-se de tentativa e observado o "iter criminis" percorrido, imponho redução de metade e torno definitivo o resultado. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade . CONDENO, pois, LEONARDO PRADO DE OLIVEIRA e JORGE LUIZ DOS ANJOS à pena de um (1) ano de reclusão e cinco (5) dias-multa, no valor mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo, por terem transgredido o artigo 155, § 4º inciso IV, c.c. artigo 14, ambos do Código Penal. Em caso de reconversão à pena primitiva, o regime será o aberto. Deixo de responsabilizá-los pelo pagamento da taxa judiciária por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):